宁德市蕉城区市场监督管理局
行政处罚决定书

宁区市监处罚〔2026〕4号

当事人：福建水投集团宁德水务有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：91350901669276738U

住所（住址）：城南镇古溪村临江路27号

法定代表人（负责人、经营者）：周善敏

2025年1月26日收到宁德市市场监督管理局《案件（线索）移送函》，关于省局发现该公司存在违规收费线索，我局对该线索进行核查，发现该公司存在违规收费的情况，涉嫌违反《中华人民共和国价格法》的规定，根据依据《市场监督管理行政处罚程序规定》十九条规定，2025年2月21日经批准予以立案查处。2025年7月22日收到宁德市市场监督管理局《线索移送函》，关于当事人对东侨经济开发区部分幼儿园用水收费方面违规线索；案件调查过程中发现当事人对蕉城区部分幼儿园用水收费方面涉嫌违规；经研究决定，合并调查。

经查：（一）省局发现移交的违规收费线索，调查认定事实：

1.2022年1月至2024年12月当事人以“其他行业”基础水价2.08元/吨、污水处理费1.4元/吨标准收取：宁德市蕉城区金涵茶厂幼儿园、东侨经济技术开发区盛辉幼儿园、宁德市蕉城区吉的堡万达幼儿园、东侨经济技术开发区上东大地幼儿园、宁德市蕉城区人民政府机关幼儿园五家幼儿园33539吨、69761.12元基础水费和46954.6元污水处理费，按《宁德市物价局关于调整宁德市中心城区自来水价格的通知》（宁价商〔2018〕213号），和《宁德市物价局关于宁德市中心城区自来水价格有关事项的补充通知》（宁价商〔2018〕224号）的规定，学校用水应按照民

用水“合表”1.95元/吨标准计收水费、《宁德市住房和城乡建设局关于调整宁德市中心城区污水处理费收费标准的函》（宁建函〔2017〕22号）的规定，居民生活标准内污水处理费0.95元/吨收污水处理费，当事人应收上述幼儿园65401.05元水费和31862.05元污水处理费，实收与应收相减，当事人多收4360.07元水费和15092.55元污水处理费，计多收：19452.62元。

2.计价标准错误，产生阶梯费用（3户）

（1）用户号：110660443，户名：蕉城区民族实验小学，地址：金涵亭坪，错收时间段为2022年1月至2024年12月，当事人以“民用水-居民生活用水”价格收取该校水费，共收取835吨，1824.85元，按《宁德市物价局关于调整宁德市中心城区自来水价格的通知》（宁价商〔2018〕213号），和《宁德市物价局关于宁德市中心城区自来水价格有关事项的补充通知》（宁价商〔2018〕224号）的规定，学校用水应按照民用水“合表”1.95元/吨标准计收水费、《宁德市住房和城乡建设局关于调整宁德市中心城区污水处理费收费标准的函》（宁建函〔2017〕22号）的规定，居民生活标准内污水处理费0.95元/吨收污水处理费，当事人应收835吨，1628.25元，该户基础水费差额（即多收）合计196.6元；污水处理费未多收。

（2）用户号：111030184，户名：蕉城区民族实验小学，地址：金涵琼堂，错收时间段为2022年1月至2024年12月，当事人以“民用水-居民生活用水”价格收取该校水费，共收取974吨，2187.3元，按《宁德市物价局关于调整宁德市中心城区自来水价格的通知》（宁价商〔2018〕213号），和《宁德市物价局关于宁德市中心城区自来水价格有关事项的补充通知》（宁价商〔2018〕224号）的规定，学校用水应按照民用水“合表”1.95元/吨标准计收水费、《宁德市住房和城乡建设局关于调整宁德市中心城区污水处理费收费标准的函》（宁建函〔2017〕22号）的规定，居民生活标准内污水处理费0.95元/吨收污水处理费，当事人应收974吨，水费1899.3元，该户基础水费差额（即多收）合计288元；污水处理费未多收。

（3）用户号：118105215，户名：宁德市机关幼儿园，错收时间段为2022年1月至2024年12月，当事人以“民用水-居民生活用水”价格收取该校水费，共收取1204吨，3037.25元，按《宁德市物价局关于调整宁德市中心城区自来水价格的通知》（宁价商〔2018〕213号），和《宁德市物价局关于宁德市中心城区自来水价格有关事项的补充通知》（宁价商〔2018〕224号）的规定，学校用水应按照民用水“合表”1.95元/吨标准计收水费、《宁德市住房和城乡建设局关于调整宁德市中心城区污水处理费收费标准的函》（宁建函〔2017〕22号）的规定，居民生活标准内污水处理费0.95元/吨收污水处理费，当事人应收1204吨，2347.8元，该户基础水费差额（即多收）合计689.45元；污水处理费未多收。以上3户基础水费差额（即多收）合计1174.05元。

上述八户（户名全部为学校和幼儿园）多收费金额20626.67元,其中，基础水费5534.12元，污水处理费15092.55元。

3.根据《宁德市人民政府办公室关于宁德市中心城区城市生活垃圾处理费办法的通知》（宁政办〔2012〕306号），第一条第一点:“本辖区范围内的所有住户按每月每户9元征收，已缴纳物业管理服务费的，每户每月缴纳3元。”文件规定，以下7户已已缴纳物业管理服务费，垃圾费收费标准应为3元/月/户，具体情况如下：

序号	户号	水表位置	已收笔数	收费标准	已收金额	应执行标准
1	11803329	建新路5号新华园*号楼2层	36	9元/月/户	324	3元/月/户
2	11803604	郦景阳光*号楼302	36	9元/月/户	324	3元/月/户
3	11804208	东湖御景*号楼702-1（*幢7层705）	22	9元/月/户	198	3元/月/户

4	12902607	宁德市东侨大 6号九龙商城* 道	40	9元/月户	360	3元/月/户
5	11819572	宁德市蕉城区 福城二区D幢C5 C*、C1*号杂物	1	9元/月户	9	3元/月/户
6	11800222	天湖东路15号 2#60*盛辉裕 城	23	9元/月户	207	3元/月/户
7	11809538	宁德市蕉城南 59号计量所宿 10*	10	9元/月户	90	3元/月/户
小计		7户，168笔，已收取1512元，多收1008元				

上述违规收费垃圾处理费1008元。

综上所述，多收费金额21634.67元,其中，基础水费5534.12元，污水处理费15092.55元，垃圾处理费1008元。

（二）市局发现的违规收费线索，调查认定事实：

1. 2019年1月至2025年6月当事人以“其他行业”基础水价：2.08元/吨，污水处理费1.4元/吨标准对下列6家幼儿园进行收费，计收46136吨，95962.88元水费、64590.4元污水费，按《宁德市物价局关于调整宁德市中心城区自来水价格的通知》（宁价商〔2018〕213号），和《宁德市物价局关于宁德市中心城区自来水价格有关事项的补充通知》（宁价商〔2018〕224号）的规定，学校用水应按照民用水“合表”1.95元/吨标准计收水费、《宁德市住房和城乡建设局关于调整宁德市中心城区污水处理费收费标准的函》（宁建函〔2017〕22号）的规定，居民生活标准内污水处理费0.95元/吨收污水处理费，当事人应收89965.2元水费、43829.2元污水费，合计多收

26758.88元，其中基础水费5997.68元，污水处理费20761.2元
。

序号	学校名称	户号	户名
1	东侨经济技术开发区金城花苑幼儿园	118009575	金*公司
2	东侨经济技术开发区文笔幼儿园	118017212	朱*仙
3	东侨经济技术开发区唐程幼儿园	118041979	宁德戴*物业管理有限公司
4	东侨经济技术开发区万象润禾幼儿园	118046097	德*公司
5	东侨经济技术开发区三盛海德幼儿园	118084655	宁德市东侨经济开发区海*物业服务部
6	东侨经济技术开发区东侨花苑幼儿园	118103793	陈*清

2.2019年4月当事人以“其他行业”基础水费2.0元/吨，污水处理费1.4元/吨标准，对户名：徐非，户号：118103794，实际使用人：东侨经济技术开发区东侨花苑幼儿园进行收费，已收费45吨，90元水费、63元污水费；2019年5月至2025年5月你公司以“其他行业”基础水费2.08元/吨，污水处理费1.4元/吨标准，收费3085吨，6416.8元水费、4319元污水费；合计3130吨、6506.8元水费、4382元污水费。按《宁德市物价局关于调整宁德市中心城区自来水价格的通知》（宁价商〔2018〕213号），和《宁德市物价局关于宁德市中心城区自来水价格有关事项的补充通知》（宁价商〔2018〕224号）的规定，学校用水应按照民用水“合表”1.95元/吨标准计收水费、《宁德市住房和城乡建设局关于调整宁德市中心城区污水处理费收费标准的函》（宁建函〔2017〕22号）的规定，居民生活标

准内污水处理费0.95元/吨收污水处理费，当事人应收6103.5元水费、2973.5元污水费，实收与应收相减，多收1811.8元，其中基础水费403.3元，污水处理费1408.5元。

上述7家幼儿园多收基础水费6400.98元，多收污水处理费22169.7元，合计多收：28570.68元。

（三）我局案件调查期间发现的其他多收费事实：

1. 2019年1月至2025年6月当事人以“其他行业”水费2.08元/吨，污水处理费1.4元/吨标准对宁德市蕉城区蕉北金甸幼儿园等下列9户5家幼儿园计收29467吨、61291.36元水费、41253.8元污水费，计102545.16元，按《宁德市物价局关于调整宁德市中心城区自来水价格的通知》（宁价商〔2018〕213号），和《宁德市物价局关于宁德市中心城区自来水价格有关事项的补充通知》（宁价商〔2018〕224号）的规定，学校用水应按照民用水“合表”1.95元/吨标准计收水费、《宁德市住房和城乡建设局关于调整宁德市中心城区污水处理费收费标准的函》（宁建函〔2017〕22号）的规定，居民生活标准内污水处理费0.95元/吨收污水处理费，当事人应收57460.65元水费、27993.65元污水费，计85454.3元，实收与应收相减，多收：17090.86元，其中3830.71元水费、13260.15元污水费。

序号	学校名称	户号	户名
1	宁德市蕉城区蕉北金甸幼儿园	110680938	店面（历史遗留问题
2		110680942	店面（历史遗留问题
3		110680946	店面（历史遗留问题
4	宁德市蕉城区蕉北珑幼儿园	118003963	谢*柳
5		118003964	刘*金
6	宁德市蕉城区漳湾马幼儿园	118095428	福建环三*港投资集有限公司

7	宁德市蕉城区蕉北	118000472	无（历史遗留问题
8	贝贝幼儿园	118000473	无（历史遗留问题
9	宁德市蕉城区蕉南 兴城实验幼儿园	11094099	卢*文

实收金额		应收金额		差额		
基础水费	污水处理费	基础水费	污水处理费	基础水费	污水处理费	合计
61291.36	41253.8	57460.65	27993.65	3830.71	13260.15	17090.86

2.2019年1月至2025年6月当事人以“民用水-居民生活用水”标准，对户名：周*彬，户号：118081304，实际使用人：宁德市蕉城区六都**幼儿园收费，计收3606吨、11019.8元水费，按《宁德市物价局关于调整宁德市中心城区自来水价格的通知》（宁价商〔2018〕213号），和《宁德市物价局关于宁德市中心城区自来水价格有关事项的补充通知》(宁价商〔2018〕224号）的规定，学校用水应按照民用水“合表”1.95元/吨标准计收水费、《宁德市住房和城乡建设局关于调整宁德市中心城区污水处理费收费标准的函》（宁建函〔2017〕22号）的规定，居民生活标准内污水处理费0.95元/吨收污水处理费，当事人应收7031.7元水费，实收与应收相减，多收：3988.1元水费。污水费未多收。

3.上述6家幼儿园多收基础水费7818.81元，多收污水处理费13260.15元，合计多收：21078.96元。

综上三个案件线索所述认定，当事人多收基础水费19753.91元、多收污水处理费50522.4元，多收垃圾处理费1008元，合计多收71284.31元。

上述（二）、（三）幼儿园和学校没有以幼儿园和学校名义开户，且从未向当事人申请改变用水性质，根据《福建省城乡供水条例》第57条“用户申请用水、暂停用水或者恢复用水、增加用水容量、改变用水性质以及更名过户的，应当提出书面申请；供水单位应当在接到申请之日起七个工作日内作出书

面答复；逾期不答复的，视为同意并及时办理。”规定，当事人以“其他行业”、“基础水价标准”和“居民生活用水”等标准多收取上述（二）、（三）中幼儿园和学校的基础水费14219.79元和污水处理费35429.85元的行为不违法。

办案人员也对当事人以“其他行业”基础水价标准，和“居民生活用水”标准收取上述（二）、（三）中户名不是幼儿园的用户情况进行了调查核实，如果市局、我局调查线索中户名是个人名字的用户，实际用途不是学校幼儿园，当事人以“其他行业”基础水价标准，和“居民生活用水”标准对上述用户收费，没有用水类别错误。

当事人接受政府部门的委托，代为收取污水处理费及垃圾处理费，并将所收费用足额转入财政指定账户未获利。

本案认定当事人违规收取基础水费5534.12元、污水处理费15092.55元及垃圾处理费1008元。

当事人为初次违法，截止案件调查结束之日，当事人已将用水收费类别错误改正，并将多收取的费用全部退还用户。

上述事实，主要有以下证据证明：

证据一：宁德市市场监督管理局《案件（线索）移送函》两份，证明案件来源。

证据二：当事人营业执照、法定代表人身份证、被委托人身份证复印件各一份，授权委托书一份，证明当事人的主体资格、经营者及受委托人的身份。

证据三：当事人提供的自查自纠表格、说明材料、发票复印件各三份，询问笔录三份，证明当事人2019年1月至2025年6月违规收费及金额。

证据四：水费、污水处理费、垃圾费收费文件，《宁德市物价局关于调整宁德市中心城区自来水价格的通知》（宁价商〔2018〕213号）、《宁德市物价局关于宁德市中心城区自来水价格有关事项的补充通知》（宁价商〔2018〕224号）、《宁德市住房和城乡建设局关于调整宁德市中心城区污水处理费收费标准的函》（宁建函〔2017〕22号）、《宁德市人民政

府办公室关于宁德市中心城区城市生活垃圾处理费办法的通知》（宁政办〔2012〕306号）文件，证明当事人违规收费的收费依据及被委托收取污水处理费、垃圾处理费的事实。

证据五：当事人价格公示的截图、相片材料，证明当事人已明码标价。

证据六：当事人退款材料，证明当事人已全部退款。

证据七：市局、我局调查线索中户名是个人名字的归类“其他行业”证明材料、询问笔录，《福建省城乡供水条例》，证明当事人在用户户名是个人名字的情况下，又没有主动申请变更用水性质，按“其他行业水价”收费的合理性。

证据八：当事人提交“法律意见书”、《宁德市财政局 宁德市国家税务局 宁德市地方税务局关于同意将污水处理费等项目开具在增值税发票备注栏内并作为会计原始凭证的通知》（宁财税〔2017〕18号）文件，我局收集的《宁德市发展和改革委员会关于公布本级政府定价的经营服务性收费目录清单的通知》宁法改服价（2024）15号文件，证明垃圾处理费、污水处理费为经营服务性收费。

证据九：国家企业信用信息公示系统查询单，福建省一体化大融合行政执法平台查询单，证明当事人收费方面系首次违法。

2026年1月19日我局向当事人送达了编号为宁区市监罚告[2026]4号《行政处罚告知书》，当事人法定期限内未行使陈述、申辩权权利。

本局认为，当事人违规收取基础水费、污水处理费及垃圾处理费的行为违反了《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施。”的规定，构成不执行政府定价行为。

当事人依据《宁德市住房和城乡建设局关于调整宁德市中心城区污水处理费收费标准的函》（宁建函〔2017〕22号）、《宁德市人民政府办公室关于宁德市中心城区城市生活垃圾

处理费办法的通知》（宁政办〔2012〕306号）文件规定，当事人接受政府部门的委托，代为收取污水处理费及垃圾处理费，将所收费用足额转入财政指定账户。当事人为初次违法，也未因代收行为获利，且在案件调查中已改正错误，并将多收部分全部退还用户，情节轻微，根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条“……初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。……对当事人违法行为依法不予行政处罚的，行政机关应当对当事人进行教育。”规定，对当事人违规收取污水处理费及垃圾处理费的违法行为不予行政处罚并对当事人进行教育，杜绝此类事件发生。

当事人主动配合进行调查、提供资料。符合《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十一条“有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：（二）积极配合市场监督管理部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的；”之规定， 属于可以依法从轻行政处罚的情形。截止案件调查结束之日，当事人已全部退款完成，参照《福建省市场监督管理系统适用<价格法><价格违法行为行政处罚规定>行政处罚裁量基准》JG-7从轻情节的规定，建议给予从轻处罚，违法金额1.5倍以下罚款。

其他需要说明的事项：

综上所述，办案人员建议，本案仅对用水户名是幼儿园和学校的幼儿园违规收费基础水费5534.12元部分进行处罚。

根据《中华人民共和国价格法》第三十九条、第四十一条“经营者因价格违法行为致使消费者或者其他经营者多付价款的，应当退还多付部分；造成损害的，应当依法承担赔偿责任。”、《价格违法行为行政处罚规定》第九条“经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：……（二）高

于或者低于政府定价制定价格的；……”的规定，责令当事人立即改正违法行为，经研究决定处罚款3000元；

上述罚款，请在接到本处罚决定书之日起15日内缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款的规定，每日可按罚款数额的3%加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向宁德市蕉城区人民政府申请行政复议，对行政复议决定不服的，收到行政复议决定后，六个月内可以依法向福安市人民法院提起诉讼。当事人对行政处罚不服申请行政复议，向人民法院提起诉讼的，行政处罚不停止执行。

宁德市蕉城区市场监督管理局

二〇二六年一月二十七日

宁德市蕉城区市场监督管理局

2026年01月27日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。